

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת חוה אתי עטייה

פ/25/2052

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – הרחבת הזכאות למענק פטירה), התשפ"ג–2023

תיקון סעיף 310 1. בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995¹, בסעיף 310(א) –

(1) אחרי פסקה (1) יבוא :

"(א1) לא הותר אחריו המנוח כאמור בפסקה (1) בן זוג או ילד
כהגדרתו בסעיף 238, ישולם המענק לפי הפסקה האמורה לאחד מאלה,
שנשא בעיקר ההוצאות להקמת מצבה :

(1) הורהו של המנוח ;

(2) ילדו של המנוח שאינו ילד כהגדרתו בסעיף 238 ;

(3) אחיו או אחותו של המנוח ;"

"(2) בפסקה (2)(ב), בסופה יבוא "ואין קרוב משפחה אחר הזכאי למענק לפי
פסקה (א1)".

דבריו הסבר

על פי סעיף 310 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995, מי שזכאי למענק פטירה עקב
פטירת אדם שהיה זכאי לקצבה מהקצבאות המפורטות באותו סעיף הוא בן הזוג, ואם אין לו בן זוג – ילד
על פי הגדרתו בסעיף 238 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995.
כמו כן, במצב מיוחד שבו בן הזוג של המנוח נפטר בתוך 100 ימים ממועד פטירתו וטרם מומש המענק,
ואין למנוח ילד כאמור, יקבל את המענק יחיד שנשא בעיקר הוצאות הקמת המצבה. מכך עולה, שבני
משפחה מקרבה ראשונה שאינם בני זוג ואינם ילד כהגדרתו כאמור לעיל, דוגמת ילדים בוגרים של המנוח,
אינם זכאים למענק זה אלא במקרה של פטירת שני בני הזוג בסמיכות זה לזה.
הצעת החוק נועדה לתקן את המצב הקיים, כך שבכל מקרה של העדר בן זוג וילד כאמור יהיה זכאי

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

למענק קרוב משפחה מדרגה ראשונה שנשא בעיקר הוצאות הקמת המצבה. רק אם אין גם קרוב כזה, תחול הזכאות של היחיד שנשא בהוצאות הקמת המצבה, גם אם אינו קרוב משפחה מדרגה ראשונה. הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חברת הכנסת רינה פרנקל וקבוצת חברי הכנסת (פ/19/1061).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושתיים, על שולחן הכנסת העשרים ושלוש ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת חוה אתי עטייה (פ/22/107 ; פ/23/272 ; פ/24/617). הצעת החוק זהה לפ/24/617 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ח' בשבט התשפ"ג (30.01.2023)